

1500656-62.2021.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/01/2022

... PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. 01. Não há 'ilegalidade ou abuso de poder' (CR, art. 5º inc. LXVIII), de modo a autorizar a concessão do habeas corpus, na decisão que, fundamentadamente, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500656-62.2021.8.26.0545

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2158836/2021 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 18458328 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO,

2226/21/929 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 2158836 - 01º D.P. BRAGANÇA PAULISTA,

2226/21/929 - 01º D.P. BRAGANÇA PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JURACY MENDES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laércio José Mendes Ferreira Filho

Vistos.

JURACY MENDES DA SILVA foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 157, "caput", c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 12 de junho de 2021, na rua Doutor Cândido Rodrigues, nº 202, Centro, nesta cidade e

Comarca, mediante violência, tentou subtrair, para si, uma bolsa feminina, pertencente à vítima Rosana Pereira.

Recebida a denúncia aos 25 de junho de 2021 (fl. 86), o acusado foi citado e apresentou sua resposta à acusação (fls. 100 e 104/105).

Ratificado o recebimento da inicial (fl.107), o feito seguiu seu curso regular.

Durante a instrução processual ouviram-se duas testemunhas de acusação e, ao final, promoveu-se o interrogatório do acusado (fl. 144).

Em seguida as partes apresentaram alegações finais.

A acusação requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia, por entender que as provas carreadas aos autos estão em sintonia e autorizam a condenação (fls.173/179).

A defesa pugnou pela absolvição embasada na ausência de provas da autoria e na fragilidade dos depoimentos colhidos, postulando, subsidiariamente, a desclassificação do delito para o crime de furto, ou ainda, sustentou a atipicidade da conduta com aplicação do princípio da insignificância, bem como em caso de condenação, o reconhecimento do furto em sua forma privilegiada e tentada (fls. 193/214).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do delito imputado ficou plenamente comprovada pelo registro de ocorrência (fls. 05/07), pelo auto de avaliação (fl. 78) e pelo auto de prisão em flagrante delito, além das palavras da vítima.

A autoria também é certa, não obstante as escusas inconvincentes do acusado, que em seu interrogatório negou a prática da infração, argumentando que tudo não teria passado de uma invenção da vítima.

Sua negativa não convenceu e restou isolada.

Isso porque a vítima prestou declarações sinceras e coerentes, que merecem credibilidade.

Rosana declarou que naquele dia caminhava pela via pública quando foi abordada pelo acusado. Esclareceu que, inicialmente, ele lhe pediu dinheiro e cigarro. No entanto, diante da sua negativa, ele tentou puxar a bolsa que carregava. Quando tentou impedi-lo, foi derrubada contra o solo. Contou, ainda, que durante o desenrolar do evento o acusado ainda lhe ameaçou, dizendo que a mataria caso acionasse a polícia.

Acrescentou que após a fuga do agente acionou a guarda municipal que, depois de diligenciar pelas proximidades, capturou o acusado, oportunidade em que o reconheceu como sendo o autor do crime contra ela perpetrado.

Por sua vez, a GM Simone relatou que naquela oportunidade foi acionada para atender uma ocorrência e compareceu ao local. Lá chegando, obteve as características do agente e diligenciou pela Rua Cândido Rodrigues, quando então, próximo à praça do Rosário, capturou o acusado, que possuía as mesmas características indicadas pela vítima. Em seguida, a vítima compareceu ao local de captura do agente e o reconheceu com segurança como o indivíduo que havia tentado subtrair sua bolsa minutos antes.

Pontue-se que durante suas declarações em juízo a vítima reconheceu com segurança o acusado como sendo o agente que tentou subtrair seus bens na ocasião.

Ora, a palavra da vítima foi segura em detalhar as ações sofridas e a conduta do acusado, merecendo credibilidade.

“Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa para identificar o autor do assalto”.

“A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado, sem que outra pessoa o

presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta ocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si".

Por fim, não foram ouvidas testemunhas de defesa capazes de descaracterizar as demais provas colhidas.

Diante de todas estas circunstâncias em torno do acusado, que não se escusou de maneira convincente ante o conteúdo das provas existentes, deve ser considerada certa sua autoria, bem como a materialidade.

No mais, as alegações da defesa carecem de razão. A prova testemunhal foi plena e está de acordo com o conjunto amealhado.

Nem se diga que não ocorreu violência. Pouco importa que não houve a comprovação das lesões sofridas na vítima por meio de exame de corpo de delito. A vítima foi clara ao indicar que o acusado puxou com força a bolsa que carregava, tanto é que foi derrubada ao solo durante a ação criminosa. Ademais, agindo com violência, o acusado causou temor a ela.

A par disto, a vítima informou que o acusado ainda lhe ameaçou.

Eis suas palavras:

D: Eu tinha ido na lan house tirar uns papel de água e luz né. Aí esse indivíduo já faz tempo que ele pedia cigarro pra mim, as vezes eu dava, as vezes eu não dava pra ele né. Aí eu tava atravessando ali a pracinha da Igreja do Rosário ele veio pedir cigarro pra mim e dinheiro, daí eu falei "não, hoje não tenho cigarro, não tenho dinheiro". Daí ele puxou a minha bolsa com tudo pra rouba me derrubou na calçada ali da pracinha do Rosário né. E aí eu consegui puxar a bolsa dele de volta e ele saiu correndo. Aí eu liguei pra Guarda Municipal, segui ele né de longe pra ele não me ver, aí foi aonde a Guarda Municipal veio e abordou ele descendo de novo ali a praça.

J.: Não, nesse dia, nesse dia?

D.: Nesse mesmo ele ameaçou sim.

J.: O que que ele falou?

D.: Ele falou que, não, ele falou que se eu chamasse a polícia pra ele a hora que ele saísse ele ia me matar.

J.: Antes de puxar a sua bolsa isso?

D.: Sim, porque eu falei pra ele, antes dele puxar a minha bolsa eu falei "você não vai pegar nada que é meu" que tava vindo em direção né. Ele falou "melhor você ficar quieta, se você chamar a polícia pra mim eu mato você depois". Daí nisso que ele já puxou a minha bolsa, me derrubou sentada.

J.: Chutou, puxou a sua bolsa e?

D.: Ele derrubou a minha bolsa nesse momento, daí eu fui puxar de volta eu caí sentada na calçada né.

J.: Ele empurrou a senhora?

D.: Derrubou, eu caí sentada. Aí ele pegou já sumiu para cima lá.

Assim, amplamente comprovadas a violência e grave ameaça exercidas contra a vítima, resta definida a tipicidade do delito de roubo, inviabilizada a desclassificação pretendida.

Nesta esteira:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO. EMPURRÃO CONTRA A VÍTIMA. VIOLÊNCIA FÍSICA CARACTERIZADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 2. O emprego de empurrão contra a vítima para subtração de bem móvel configura violência física apta à caracterização do crime de roubo. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 618574 SC 2020/0267440-4, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe

06/08/2021)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.267.357 - MG (2018/0067200-0) RELATOR : MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA AGRAVANTE : LEANDRO CARLOS TAVARES MARGOTTI ADVOGADOS : GIAN MILLER BRANDAO - MG093019N THIAGO HENRIQUE BRANDAO E TORRES - MG144147 AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS DECISÃO Trata-se de agravo interposto por LEANDRO CARLOS TAVARES MARGOTTI em adversidade à decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (e-STJ fl. 256): APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - VIOLÊNCIA CARACTERIZADA - DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - TENTATIVA - INOCORRÊNCIA. - A firme comprovação do emprego de violência para realizar a subtração patrimonial, do que resultou, inclusive, lesões corporais na vítima, impossibilita a desclassificação do delito de roubo para furto. - Inviável a aplicação do princípio da insignificância ao delito de roubo, uma vez que a violência e a grave ameaça contidas no tipo penal não podem ser consideradas de menor importância. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. - Para a consumação do roubo não se exige a posse mansa e pacífica sobre o bem, bastando a breve posse e a cessação da violência. Inteligência da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça. "A violência, caracterizadora do roubo, não exige para o seu reconhecimento, que resulte em lesões corporais na vítima. Um empurrão é um ato de violência configurador de roubo e não provoca lesões corporais. O mesmo acontece com a imobilização por meio de uma "gravata". Inúmeras outras formas poderiam ser mencionadas. Todas consideradas como violência, sem deixar sequelas" (TACRIM-SP - AC - Rel. Almeida Braga - BMJ 70/12 - RDJ 1/149) Acrescente-se, ainda, que o Tribunal a quo expôs, fundamentadamente, os motivos pelos quais mantinha a condenação do recorrente pelo crime de roubo, ao verificar que esse teria empregado violência física consistente em um empurrão contra a vítima para fins de subtrair sua sacola. Vale observar que este Tribunal Superior já se pronunciou no sentido de que o emprego de empurrão contra a vítima, para fins de lhe subtrair bem móvel, configura violência física apta à caracterização do crime de roubo. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE CONDENOU O ACUSADO PELA PRÁTICA DE ROUBO. EMPURRÃO. VIOLÊNCIA CARACTERIZADA. REVALORAÇÃO DA PROVA COM BASE EM FATOS EXPRESSOS NO ARESTO IMPUGNADO. AFASTAMENTO DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O exame da controvérsia prescinde de incursão na matéria fático-probatória colacionada aos autos, afastando-se, portanto, a incidência do óbice da Súmula 7/STJ. No caso, exige-se tão somente examinar se a conduta do agente, expressamente descrita no aresto impugnado, deve ser classificada como furto ou roubo. 2. "O emprego de empurrão contra a vítima para fins de lhe subtrair bem móvel, configura violência física apta à caracterização do crime de roubo" (HC 316.730/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 26/08/2016). (STJ - AREsp: 1267357 MG 2018/0067200-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 17/05/2018).

RECURSO ESPECIAL Nº 1.772.840 - SP (2018/0271785-0) RELATOR : MINISTRO FELIX FISCHER RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO RECORRIDO : HILDEVANIR DE PAULA BONFIM ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO MILENA JACKELINE REIS - DEFENSORA PÚBLICA - PR041084 PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. EMPURRÃO. ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição da República, contra o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu parcial provimento à apelação defensiva, para desclassificar o crime de roubo para o de furto (fls. 193-202). Nas razões do recurso especial, o Parquet sustenta a violação do art. 157, caput, do Código Penal, e dissídio pretoriano, ao argumento de que "A subtração violenta de objeto junto do corpo da vítima, com repercussão da ação no ofendido, de modo a diminuir sua capacidade de resistência, caracteriza o crime de roubo" (fl. 216). Assinala que "o crime de roubo está caracterizado sempre que, para subtração houver emprego de violência física contra

a pessoa, tal como ocorreu no caso dos autos, em que a vítima foi empurrada, vale dizer, utilização de força diretamente sobre o corpo da ofendida, de modo a neutralizar sua capacidade de resistência" (fls. 216-217). Pretende, ao final, seja cassado o acórdão objurgado e restabelecida a decisão de primeiro grau, que condenou o recorrido nas sanções do art. 157, caput, do Código Penal. (...) É certo para a configuração do delito de roubo necessária a constatação de grave ameaça ou violência a pessoa, elementar do tipo previsto tanto no caput quanto no § 1º do art. 157. Presentes qualquer das hipóteses de constrangimento ilegal (grave ameaça ou violência), a conduta será tipificada como roubo. Este Tribunal Superior já se pronunciou no sentido de que o emprego de empurrão contra a vítima, para fins de lhe subtrair bem móvel, configura violência física apta à caracterização do crime de roubo. Ante o exposto, com fulcro no art. 255, parágrafo § 4º, inciso III, do Regimento Interno do STJ, dou provimento ao recurso especial, para restabelecer in totum a sentença de primeiro grau, que condenou o recorrido nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal, nos termos da fundamentação retro. P. I. Brasília (DF), 05 de fevereiro de 2019. Ministro Felix Fischer Relator (STJ - REsp: 1772840 SP 2018/0271785-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 11/02/2019)

APELAÇÃO. Roubo simples. Recurso defensivo que visa a absolvição do réu em razão da fragilidade probatória. Requerimento de desclassificação da conduta para aquela prevista pelo artigo 155, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Pleitos subsidiários: a) aplicação da pena base em seu mínimo legal; b) reconhecimento da forma tentada do delito; c) fixação de regime prisional diverso do fechado. 1. Condenação mantida. Autoria e materialidade devidamente demonstradas pelo conjunto probatório. Declarações da vítima e depoimento dos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado. 2. Dosimetria da pena que merece reparos. Réu que possui três condenações pretéritas definitivas que permitem o rateio entre antecedentes e reincidência. Precedentes do STF e STJ. Fixação da pena base acima do mínimo legal e com o acréscimo de 1/6. Agravante da reincidência – exasperação da pena em 1/6. Causas de aumento ou diminuição da pena. Inexistentes. 3. Manutenção do regime inicial fechado. Quantum da pena aplicada que, somada à reincidência do réu, permite a fixação do regime prisional mais severo. 4. Verificação de erro de cálculo na quantidade de dias-multa aplicado na r. sentença. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-SP - APR: 15084078120218260228 SP 1508407-81.2021.8.26.0228, Relator: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 17/09/2021, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/09/2021).

Pela mesma razão, não há o que se falar na aplicação do princípio da insignificância. Isso porque, em se tratando de roubo, repise-se, crime complexo, não se mostra possível a aplicação de tal benesse, posto que se pune não somente o desfalque patrimonial, mas também a violência e ou grave ameaça contra a pessoa. Nesse sentido:

Apelação Criminal. Roubo qualificado. Sentença condenatória. Defesa pede a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente a aplicação do princípio da insignificância e a desclassificação para furto. Incabível a absolvição. Confissão do réu corroborada pelas provas oral e material. Delito de roubo caracterizado vez que a vítima se sentiu ameaçada. Majorante de emprego de arma mantida. Potencialidade lesiva bem evidenciada. Não aplicável o princípio da insignificância no roubo, crime complexo. Regime prisional atenuado para o semiaberto. Parcial provimento ao apelo para atenuar o regime prisional, mantida no mais a r. sentença. (TJ-SP - APL: 00088051620118260079 SP 0008805-16.2011.8.26.0079, Relator: Péricles Piza, Data de Julgamento: 04/08/2014, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/08/2014).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

DESCCLASSIFICAÇÃO FURTO TENTADO. DESCABIMENTO. CAUSA DE AUMENTO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. Devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de roubo cometido com o emprego de arma, deve ser mantida a condenação. Consoante remansosa jurisprudência deste Tribunal, o depoimento da vítima assume especial relevo nos crimes contra o patrimônio, especialmente se corroborado pelos demais elementos de prova. Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto tentado, quando a prova dos autos demonstra sem qualquer dúvida que o réu portava arma, ameaçando a vítima. Segundo a teoria da amotio ou da apprehensio, o crime de roubo consuma-se com a mera inversão da posse, sendo despidendo que a res furtiva seja retirada da esfera de vigilância da vítima ou que o agente obtenha a posse mansa e pacífica da coisa. Não tem aplicação o princípio da insignificância no roubo, crime complexo que tutela além do patrimônio, a liberdade e integridade física e psíquica das vítimas. Nenhum reparo há de ser feito na dosimetria da pena, quando o Magistrado atende os requisitos dos arts. 59 e 68 do CP, fixando pena suficiente e proporcional para prevenção e repressão do crime. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF - APR: 20140710269494, Relator: SOUZA E AVILA, Data de Julgamento: 16/04/2015, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/04/2015 . Pág.: 176). Por fim, o delito não se consumou em virtude da imediata reação da vítima, que impediu a ação criminosa e a subtração de seus bens, circunstância esta, alheia a sua vontade.

Concluída a fundamentação, passo à dosagem da pena onde devem ser atendidas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal.

Em fundamentação à aplicação da pena saliento que a reprovabilidade da conduta praticada pelo condenado não justifica aumento nas penas-base.

Seus antecedentes não recomendam exacerbação. Sua conduta social e personalidade não podem ser analisadas ante a falta de elementos seguros nos autos.

Os motivos, circunstâncias e consequências do crime não são diferenciados a ponto de justificarem maior reprovabilidade. A participação da vítima no caso foi irrelevante para dosimetria.

Ausentes as circunstâncias judiciais que devem levar à exacerbação das penas-base, fixo-as em 4 (quatro) anos de reclusão, bem como fixo a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data.

Na segunda etapa, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a considerar. Causas especiais de aumento não foram cogitadas na terceira fase.

Por fim, diante do pequeno percurso percorrido pelo agente, as penas serão diminuídas em 2/3 em razão da tentativa ($4 \text{ anos} - \frac{2}{3} = 1 \text{ ano e } 04 \text{ meses} / 10 \text{ dias} - \frac{2}{3} = 3 \text{ dias-multa}$).

Para início do cumprimento da pena fixo o regime semiaberto, considerando-se as circunstâncias judiciais favoráveis e primariedade do agente.

Nesta esteira:

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REGIME SEMIABERTO. IMPROVIMENTO DO RECURSO. 1. A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, bem móvel que foi encontrado na posse do réu, além de farto material probatório oferecido pelas testemunhas. Depoimento da vítima assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do TJSP. 2. Desclassificação do crime de roubo consumado para o de roubo tentado. Incabível. O roubo atinge o momento consumativo no exato momento em que, eficazmente exercida a violência, em sentido amplo, o agente consegue retirar a coisa da esfera do controle imediato do sujeito passivo, é dizer, da vítima. Precedentes do STF e do STJ. 3. Concurso de agentes devidamente comprovado pela palavra da vítima e testemunhas atreladas ao caso. Sentença que fixou em 1/3 o aumento, correspondente na pena. 4. Regime de cumprimento em semiaberto. O regime semiaberto revelou-se como medida benéfica ao recorrente, diante da gravidade do crime e das circunstâncias ligadas ao caso. 5. Recurso defensivo improvido. (TJ-SP - APL: 00035056320098260299 SP 0003505-63.2009.8.26.0299, Relator: Airton Vieira, Data de

Julgamento: 19/05/2014, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 21/05/2014)

APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO - PUGNA PELA FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO - POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME SEMI-ABERTO PARA ROUBO QUALIFICADO - RÉU PRIMÁRIO - art. 59 do C.P. . Ação penal instaurada para apuração da prática de crime do artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal Recurso improvido .

(TJ-SP - ACR: 990080606964 SP, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 22/10/2008, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/11/2008)

O Juízo sopesa como inaplicável a consideração do tempo de prisão processual cumprido para fins de fixação do regime inicial. Isto porque se mostra inviável a aplicação da regra prevista no artigo 387, § 2º do CPP (nova redação) diante da impossibilidade de se aferir o requisito subjetivo exigido para a hipótese.

Ademais, não compete ao Juízo de cognição a questão, por se tratar de matéria restrita ao Juízo da Execução.

Nestes termos é o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado: Habeas corpus. Roubo qualificado. Sentença condenatória. Detração penal nos termos do artigo 387, § 2º, CPP. Fixação de regime mais brando. Impossibilidade nesta via. Necessidade também da aferição do requisito subjetivo: competência do Juízo das execuções criminais. Ordem denegada 'in limine'. (TJ-SP - Roubo: 20667401820148260000 SP 2066740-18.2014.8.26.0000, Relator: Alberto Mariz de Oliveira, Data de Julgamento: 13/05/2014, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/05/2014)

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de CONDENAR JURACY MENDES DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 157, "caput", c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 03 (três) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data, face sua condição econômica.

A gravidade da infração impede qualquer forma de substituição de pena privativa de liberdade por outras penas, de diferente espécie, como também, impede a suspensão condicional da pena.

O sentenciado não poderá apelar em liberdade, uma vez que o Juízo ainda vislumbra como presentes requisitos da prisão cautelar a teor da decisão anterior que manteve sua custódia, reforçados pelos argumentos desta condenação e pela Súmula nº 9, do Superior Tribunal de Justiça.

Nesta esteira:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. 01. Não há 'ilegalidade ou abuso de poder' (CR, art. 5º inc. LXVIII), de modo a autorizar a concessão do habeas corpus, na decisão que, fundamentadamente, descreve a gravidade dos fatos delituosos imputados ao réu e indica a necessidade da manutenção da prisão cautelar (STJ, RHC 52.700/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de 11/12/2014; HC 294.499/DF, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 05/08/2014; STF, RHC 116.964, Primeira Turma, Rel. Ministro Rosa Weber, DJe de 18/11/2013, HC 124.994, Segunda Turma, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe de 18/12/2014).

Saliente-se, ainda, que mesmo diante da atual circunstância, a par da recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que sugere a adoção de algumas providências pelos magistrados a fim de resguardar a saúde dos presos em face da pandemia gerada pelo Coronavírus, a regra não o vincula, assim como não justifica por si só o pedido da defesa para conceder ao acusado o direito de apelar em liberdade com consequente liberdade provisória.

Deve se destacar que a Secretaria de Administração Penitenciária adotou medidas criteriosas para combate à pandemia nas unidades prisionais, como a suspensão de

visitas, higienização das celas, triagem dos reeducandos em grupo de risco, imediato isolamento dos casos suspeitos etc. ; não bastasse, o atendimento hospitalar ao preso com suspeita de contaminação é imediato e, em muitos casos, inclusive mais célere do que aquele ofertado à população, em face da atual situação da malha hospitalar pública segundo registrado reiteradamente na imprensa. Infelizmente, todos os cidadãos do mundo estão expostos ao problema.

No mesmo sentido, decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"...Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. 6. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar, pois não demonstrou estar inserido no grupo de risco..." (STJ AgRg no HC 574.413/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020).

E mais:

HABEAS CORPUS - IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO REGIME E À PENA FIXADOS NA SENTENÇA - NÃO CONHECIMENTO - Insurgência contra decisão mantida por esta C. Câmara Criminal, que, em razão disso, se coloca na posição de autoridade coatora - PRETENDIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - Inexiste constrangimento ilegal em decisão que denega o direito de recorrer em liberdade, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente. - PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" NÃO FORMULADO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - Necessária a análise do pedido de prisão domiciliar pelo Juízo das Execuções, sob pena de supressão de instância. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2055190-16.2020.8.26.0000; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/06/2020; Data de Registro: 12/06/2020)

Habeas Corpus. Roubo, tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo automotor - Condenado - Pedido de que o paciente possa apelar em liberdade - Inadequado - Réu respondeu preso o processo - Presentes circunstâncias que recomendam sua manutenção no cárcere - Prisão domiciliar em razão da pandemia do novo coronavírus - Inadmissibilidade - Em primeiro lugar, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois o crime de roubo não se enquadra na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que o delito é praticado mediante violência ou grave ameaça, de modo que não é cabível o pleito de prisão domiciliar - Ainda, não restou demonstrada, de plano, a vulnerabilidade do estado de saúde do paciente que possibilite a prisão domiciliar, ainda que ele tenha problemas respiratórios - Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2147261-37.2020.8.26.0000; Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento 16/08/2020; Data de Registro: 16/08/2020)

HABEAS CORPUS - Roubo majorado - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere - Apelo em liberdade - Sentença que indeferiu essa pretensão - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Pretendida concessão de prisão domiciliar - Contexto de pandemia do vírus covid-19 - Impossibilidade - Recomendação CNJ nº 62/2020 que constitui um norte, a fim de que os Magistrados analisem, de forma ponderada e refletida, à luz dos elementos de cada caso concreto, a manutenção de pessoas no cárcere, no contexto excepcional atualmente vivenciado - Inexistência de excesso de prazo na condução do feito na origem - Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2099550-36.2020.8.26.0000; Relator

(a): Ricardo Sale Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020).

Defiro ao sentenciado os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Bragança Paulista, 10 de janeiro de 2022.

LAÉRCIO JOSÉ MENDES FERREIRA FILHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA